



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

DECRETO Nº 7153 DE 10 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre as normas de enquadramento das atividades passíveis de licenciamento ambiental e taxas de cobrança dos instrumentos de licenciamento referentes à Lei Complementar n.º 005/2023, recepciona a Norma Operacional INEA/RJ n.º 46 e Norma Operacional INEA/RJ n.º 02, anexos I, II e III e dá outras providências.

O **PREFEITO DE ITAPERUNA**, no uso de suas atribuições previstas no art.72, III da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal de Ambiente - SEMA - o controle e o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local, ou de outras atividades que lhe forem delegadas;

CONSIDERANDO que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais;

CONSIDERANDO que a licença ambiental municipal é ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

CONSIDERANDO que a Resolução CONEMA n.º 95 de 12 de maio de 2022 e suas alterações, que dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto ambiental local, conforme previsto no art. 9º, XIV, alínea a, da Lei Complementar n.º 140/2011, e sobre a competência supletiva ambiental;

CONSIDERANDO a Norma Operacional do INEA/RJ n.º 46 e suas revisões, que estabelece metodologia para o enquadramento de empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental, e as suas revisões;

CONSIDERANDO a Norma Operacional do INEA/RJ n.º 02 e suas revisões, que estabelece valores e critérios de indenização ao dos custos de análise e processamento dos requerimentos dos Instrumentos de controle ambiental, e as suas revisões;

CONSIDERANDO a necessidade adequar o Sistema de Licenciamento Ambiental no Município de Itaperuna/RJ,



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

DECRETA:

Art.1º - Este Decreto dispõe sobre as normas de enquadramento das atividades passíveis de licenciamento ambiental e taxas de cobrança dos instrumentos de licenciamento referentes à Lei Complementar n.º 005/2023, recepcionando no âmbito do Município de Itaperuna a Norma Operacional – INEA/RJ nº 46 e a Norma Operacional - INEA nº 02, anexos I, II e III.

Art.2º - O licenciamento ambiental é procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a operação de empreendimentos, ampliação de empreendimentos, atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando-se as disposições legais, as regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

§1º Cabe a Secretaria Municipal de Ambiente, por meio de seu corpo técnico, a análise dos requerimentos de licenciamento ambiental de que trata este Decreto.

§2º Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos da Lei Complementar Municipal nº 005/23.

Art.3º - Os requerimentos de licenciamento ambiental deverão ser feitos através da abertura de processo administrativo ajustado aos termos definidos neste Decreto.

Art.4º - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

Art.5º - O custo das Licenças Ambientais está relacionado à Classe de Impacto estabelecida por legislação vigente, a qual é obtida de acordo com os códigos de atividades e critérios de enquadramento definidos em norma específica.

Art.6º - As licenças serão emitidas mediante requerimento das partes interessadas através de processo administrativo instruído na Secretaria Municipal do Ambiente, acompanhadas dos documentos obrigatórios e da comprovação do cumprimento das condicionantes da licença, quando for o caso.

Art.7º - Dentro do Sistema de Licenciamento Ambiental, a Secretaria Municipal de Ambiente, resguardada a competência estadual ou federal, expedirá as seguintes licenças:

I – Licença Ambiental Integrada – LAI;

II – Licença Ambiental Prévia – LP;

III – Licença Ambiental de Instalação – LI;

IV – Licença Ambiental de Operação – LO;

V – Licença Ambiental Unificada – LAU;



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131– Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

VI – Licença ambiental de Operação e Recuperação – LOR;

VII – Licença Ambiental de Recuperação – LAR;

VIII – Licença Ambiental Comunicada – LAC.

Art.8º - A Licença Ambiental Integrada – LAI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§1º A LAI é aplicável para os empreendimentos e atividades de baixo impacto ambiental.

§2º Dentro de seu prazo de vigência, a LAI poderá autorizar a pré-operação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação, condicionada à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.

§3º Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§4º O prazo de vigência da LAI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

§5º Caso seja do interesse do empreendedor, ele poderá optar pelo licenciamento trifásico.

Art.9º - A Licença Ambiental Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

§1º O prazo de vigência da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

§2º Como alternativa à LP, o empreendedor poderá requerer a Licença Ambiental Integrada - LAI ou, caso aplicável, ou a Licença Ambiental Unificada - LAU.

Art.10 - . Para requerimento de Licença Prévia (LP) são necessários os seguintes documentos:

I – Requerimento da Licença obtido na Secretaria de Ambiente do Município e preenchido pelo empreendedor;

II – Anuência da Prefeitura declarando que o tipo de empreendimento e o local de sua instalação estão de acordo com as Leis e regulamentos administrativos aplicáveis ao uso e ocupação do solo;

III - Formulário de caracterização do Empreendimento preenchido pelo empreendedor;

IV – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório Correlato que atendam às instruções técnicas emitidas pela Secretaria Municipal de Ambiente;

V – Quando couber, apresentação do registro de consulta pública.



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

Art. 11 - A Licença Ambiental de Instalação - LI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

§1º Dentro de seu prazo de vigência, a LI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação, condicionada à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.

§2º Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§3º O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

Art. 12 - Para requerimento de Licença de Instalação (LI) são necessários os seguintes documentos:

I - Requerimento da Licença obtido na Secretaria de Ambiente do Município e preenchido pelo empreendedor;

II - Cópia da concessão da Licença Prévia (LP);

III - Plano de Controle Ambiental;

IV – Monitoramento Ambiental e Relatório Correlato que atendam às instruções técnicas emitidas pela Secretaria Municipal de Ambiente;

V – No que couber, o Plano de recuperação de áreas degradadas.

Art. 13 - A Licença Ambiental de Operação - LO autoriza a operação de empreendimento ou atividade, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas.

§1º O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§2º O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de vigência específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art. 14 - Para requerimento de Licença de Operação (LO) são necessários os seguintes documentos:

I - Requerimento da Licença obtido na Secretaria de Ambiente do Município e preenchido pelo empreendedor;

II - Cópia da concessão da Licença Instalação (LI);

III - Plano de Controle Ambiental;



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

IV – No que couber, o Monitoramento Ambiental e Relatório Correlato que atendam às instruções técnicas emitidas pela Secretaria Municipal de Ambiente;

V – No que couber, o Plano de recuperação de áreas degradadas.

Art. 15 - A Licença Ambiental Unificada - LAU é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo impacto e médio impacto ambiental, com base nos critérios definidos na legislação vigente.

§1º O prazo de vigência da LAU é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§2º A LAU não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental.

§3º A Secretaria do Ambiente realizará vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos à LAU.

Art. 16 - A Licença Ambiental de Operação e Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas.

§1º O prazo de vigência da LOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental da área e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§2º A LOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais relativas à recuperação de áreas contaminadas ou degradadas estabelecidas no momento de sua concessão.

§3º Nos casos em que a recuperação se mostrar de difícil reparação ou impossível de fazê-la, fica estipulada a compensação ambiental nas mesmas modalidades daquela a que seria devida em caso de instalação da mesma atividade, em forma a ser regulamentada por ato normativo a ser emitido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 17 - A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a recuperação de áreas contaminadas em atividades ou empreendimento fechados, desativados ou abandonados, ou de áreas degradadas.

§1º O prazo de vigência da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§2º A LAR poderá ser renovada mediante requerimento, caso não seja possível ser realizada a recuperação prevista no prazo estabelecido, com a devida justificativa técnica.

Art. 18 - O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental levarão em conta indicadores de desempenho do empreendimento ou atividade, estratégias previamente estabelecidas, bem como os riscos e impactos envolvidos no empreendimento ou atividade, com vistas à efetividade



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

na tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento econômico e social do Município de Itaperuna, na forma da Lei Complementar Municipal n. 005/2023.

Art.19 - O órgão ambiental competente buscará estabelecer, como regra geral, a adoção de indicadores de desempenho, ao invés de meios para atingi-los, em respeito ao princípio da livre iniciativa.

§1º A definição de indicadores de desempenho, com base em padrões ambientais, levará em conta as melhores alternativas tecnológicas disponíveis que não impliquem custos excessivos, de acordo com análise técnica fundamentada.

§ 2º Os indicadores poderão ser alterados justificadamente pelo órgão ambiental, mesmo durante o prazo de vigência da licença e demais instrumentos de controle ambiental, desde que seja concedido ao empreendedor prazo razoável, para as respectivas adaptações, em respeito às legítimas expectativas e à continuidade da atividade econômica, em decorrência, entre outras razões:

- I - dos avanços tecnológicos;
- II - da redução dos custos das melhores tecnologias disponíveis;
- III - da evolução científica;
- IV - do avanço do diagnóstico e do prognóstico sobre o empreendimento ou atividade;
- V - da consideração dos impactos sinérgicos e cumulativos em razão de outros empreendimentos e atividades;
- VI - da revisão dos padrões ambientais.

Art.20 - A qualificação de empreendimentos ou atividades como estratégicos, os quais terão prioridade e celeridade na tramitação, leva em conta a sua importância ambiental, econômico/financeira e/ou social, tendo como parâmetros, em conjunto ou isoladamente:

- I - impacto ambiental positivo;
- II - potencial de geração de empregos;
- III - potencial para fomento da economia;
- IV - inclusão socioambiental da população local;
- V - potencial de incremento de arrecadação tributária do Município de Itaperuna;
- VI - melhoria da infraestrutura pública, notadamente daquela prevista em planos de saneamento básico e resíduos sólidos.

§ 1º O enquadramento de empreendimento ou atividade como estratégico é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal de Itaperuna, devendo o ato de enquadramento, devidamente fundamentado, ser comunicado à Secretaria Municipal do Ambiente:



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

§ 2º A celeridade e a prioridade previstas neste artigo não implicarão diminuição da tutela ambiental nem da intensidade do controle municipal.

§ 3º A natureza estratégica do empreendimento ou atividade deve ser facilmente perceptível nos autos físicos ou eletrônicos referentes aos respectivos licenciamentos e demais processos de controle ambiental.

§ 4º Os empreendimentos ou atividades qualificadas na forma deste artigo devem integrar o Cadastro Municipal, a que se dará publicidade pelo sítio eletrônico da Prefeitura.

Art. 21 - A qualificação de empreendimentos ou atividades como ambientalmente sensíveis leva em consideração, o porte, potencial poluidor, os riscos e a magnitude (local ou regional) dos impactos ambientais adversos, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade, tendo como requisitos, entre outros:

I - a tipologia do empreendimento ou atividade;

II - a sua localização, podendo considerar, entre outros, o ordenamento do território e o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Estado do Rio de Janeiro e o Plano Diretor Municipal de Itaperuna;

III - o histórico de adequação do empreendedor às normas ambientais;

Art. 22 - A Secretaria Municipal do Ambiente, fundamentada e excepcionalmente, convocará o empreendedor a requerer licença para empreendimento ou atividade potencialmente poluidora, mesmo que não constem do Anexo Único da Lei Complementar Municipal n. 005/2023, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.

Art. 23 - Os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como potencial poluidor desprezível, com base em instrumentos normativos federais e estaduais, não estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal, ainda que constem no Anexo Único da Lei Complementar Municipal n. 005/2023.

Parágrafo único. Nos casos de inexigibilidade de licenciamento, permanece a obrigatoriedade de obtenção de outros aplicáveis e do atendimento à legislação vigente.

Art. 24 - As informações prestadas pelos empreendedores e pelos responsáveis técnicos nos processos de licenciamento e nos demais procedimentos de controle ambiental gozam de presunção de boa-fé e veracidade.

§1º Os casos de omissão de informações necessárias ou de prestação de informações falsas implicam responsabilização civil, administrativa e penal previstas na legislação vigente, devendo o órgão ambiental, se for o caso, comunicar a prática de conduta infracional ao respectivo Conselho de Classe no qual o técnico se encontre registrado, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle para adoção das medidas cabíveis.



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

§2º Nas hipóteses de licenciamento ambiental é obrigatória a apresentação de termo de responsabilidade com identificação e assinatura do empreendedor e do responsável técnico nos estudos ambientais.

§3º Nas hipóteses de licenciamento ambiental de atividades cujo impacto ambiental seja classificado como médio, alto ou significativo, constante no Anexo Único da Lei Complementar Municipal n. 005/2023, deve-se apresentar ao órgão ambiental licenciador Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, assinado pelo profissional responsável pela gestão ambiental desse empreendimento ou atividade;

§4º A substituição do profissional responsável pela gestão ambiental deve ser comunicada oficialmente ao órgão ambiental.

§5º Compete ao Secretário Municipal do Ambiente deferir ou indeferir requerimento de licença ambiental, cujo enquadramento de impacto poluidor seja desprezível ou inexigível.

§6º Caberá recurso administrativo contra a decisão do Secretário Municipal do Ambiente ao chefe do Poder Executivo, na hipótese de indeferimento do pedido de licença ambiental, cujo enquadramento de impacto poluidor seja desprezível ou inexigível.

§7º Nas hipóteses previstas no parágrafo terceiro caberá ao chefe do Poder Executivo, ouvido os órgãos próprios, deferir ou indeferir requerimento da licença ambiental.

§8º Contra decisão que indeferir o requerimento de licenciamento das atividades previstas no parágrafo terceiro caberá recurso administrativo ao CONSEMMA.

Art.25 - Os impactos e riscos ambientais são aqueles relativos ao meio físico, biológico e socioeconômico.

Art.26 - O controle ambiental será diretamente proporcional à classificação da magnitude dos impactos e levará em consideração a localização do empreendimento ou atividade.

Art. 27 - As Autorizações, Certidões, Licenças e demais instrumentos poderão ser assinadas pelo Secretário(a) de Meio Ambiente, ou ainda pelo Chefe do Poder Executivo.

Art.28 - Para efeito deste Decreto são adotados os seguintes instrumentos:

I – Autorização Ambiental;

II – Certidão Ambiental;

III – Certificado Ambiental;

IV – Licença Ambiental;

V – Termo de Encerramento;

VI – Documento de Averbação.

VII - Termo de Compromisso Ambiental.



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

Art.29 - O enquadramento das atividades deverá utilizar os critérios de enquadramento estabelecidos na Norma Operacional INEA/RJ nº 46 e suas revisões.

Parágrafo único. Será de responsabilidade do empreendedor as informações prestadas durante o enquadramento.

Art. 30 - O Termo de Encerramento (TE) é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, estabelecendo as restrições de uso da área.

Art.31 - O Documento de Averbação (AVB) é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental altera dados constantes de Licença Ambiental ou dos demais instrumentos.

§1º. As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para alteração dos seguintes dados:

I – Titularidade;

II – Razão social;

III – Endereço de sede do titular;

IV – Condicionantes, com base em parecer técnico;

V – Objeto, desde que a sua modificação não aumente a magnitude do impacto ambiental, conforme Legislação Estadual Vigente, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a descaracterize.

§2º. A hipótese do inciso I também é aplicável às Licenças Ambientais obtidas preliminarmente pelo Poder Público e que sejam posteriormente transferidas para o empreendedor.

§3º. As Licenças Ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para corrigir erro material.

§4º. Os instrumentos comunicados previstos neste Decreto não poderão ser averbados, salvo para corrigir erro material.

Art. 32 - As atividades e empreendimentos detentores dos instrumentos estarão sujeitos à ação de pós-licença, consistente na verificação do cumprimento das condições e restrições estabelecidas no instrumento de controle ambiental, quando couber, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Art. 33 - A fiscalização levará em conta e será diretamente proporcional ao risco e à magnitude dos impactos ambientais adversos dos empreendimentos ou atividades, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade.

Art.34 - As empresas já existentes no município, que exerçam atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estiverem em funcionamento e não estiverem regularizadas, poderão sofrer fiscalização e terão prazos estipulados pela Secretaria de Ambiente, a fim de se adequarem.

Art. 35 - A taxa de licenciamento para análise e processamento dos requerimentos de autorizações, certidões, licenças ambientais e demais instrumentos deverá seguir os mesmos



Município de Itaperuna

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Gabinete

Rua Izabel Vieira Martins, 131 – Cidade Nova – Itaperuna-RJ – CEP.: 28300-000

parâmetros de cobrança previstos na Norma Operacional do INEA/RJ nº 02 e suas revisões, em valores convertidos para Reais, conforme tabela anexa.

Parágrafo único. Será publicada ao final de cada exercício a tabela de valores convertidos para Reais no Diário Oficial do Município.

Art. 36 - Fica a cargo da Administração Pública a concessão do parcelamento referente aos custos de análise do processo de Licenciamento Ambiental.

Art. 37 - Este Decreto entra em vigor a partir da publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itaperuna/RJ, 10 de outubro de 2023.

Alfredo Paulo Marques Rodrigues
Prefeito Municipal